Law 14.285/2021 and urban environmental regulations

"Lei 14.285/2021" *Generated by LeapSpace*

A **Lei 14.285/2021** flexibilizou a proteção das **APPs urbanas** no Código Florestal ao permitir que os **municípios definam as larguras das faixas marginais** em áreas urbanas consolidadas, em vez de seguir apenas um parâmetro federal uniforme. Essa mudança abriu a possibilidade de **redução, e até eliminação, de APPs urbanas** em certos contextos locais. [94] [128] [130]

O que ela fez, na prática

Ponto	Efeito descrito nas fontes
Competência	Transferiu aos municípios a definição da largura das APPs urbanas consolidadas. [94] [128] [130]
Proteção ambiental	Tornou a proteção menos uniforme e mais variável conforme a legislação local. [94] [127] [130]
Risco apontado	As fontes associam a mudança a possíveis efeitos negativos sobre ecossistemas urbanos e aquáticos. [94] [131]

Síntese

Em termos jurídicos, a lei não criou uma nova APP; ela **mudou quem decide a largura da proteção nas áreas urbanas consolidadas**. Em termos ambientais, as fontes tratam essa alteração como uma **flexibilização** que pode enfraquecer a proteção das margens de cursos d'água nas cidades. [94] [127] [128] [130]

Confidence level: High — há convergência direta entre as fontes sobre a municipalização da definição das APPs urbanas e sobre o efeito de flexibilização da proteção.

References

94. https://www.scopus.com/pages/publications/85161301193

127. Machado Júnior, J., Barbisan Machado, R. (2025) Public policies resulting from the change in the Forest Code: violation of Permanent Preservation Areas and their forms of intervention. *Ciencia Florestal*. https://doi.org/10.5902/1980509889396

128. Castro, S.L.I., May, L.R., Garcias, C.M. (2018) Environment and cities – urban marginal permanent preservation areas according to law 12.651/12. *Ciencia Florestal*. https://doi.org/10.5902/1980509833353

130. Azevedo-Santos, V.M., Daga, V.S., Tonella, L.H., (...), Giarrizzo, T. (2023) Brazil's urban ecosystems threatened by law. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106721

131. Azevedo-Santos, V.M., Daga, V.S., Tonella, L.H., (...), Giarrizzo, T. (2023) Brazil's urban ecosystems threatened by law. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106721